保險法主題整理：保險業規範

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §136-§177
共計 10 題

壹、保險業務員招攬

一、107年第17題

下列何者非我國保險法規定得僱用保險業務員從事保險招攬之行業？

(A) 保險合作社
(B) 保險經紀人公司
(C) 兼營保險代理人業務之銀行
(D) 保險公證人公司

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（得僱用）	依保險法§177：保險合作社得僱用保險業務員
(B)	✗（得僱用）	依§163之1：保險經紀人公司得僱用業務員從事保險招攬
(C)	✗（得僱用）	依§163之1：兼營保險代理人業務之銀行得僱用業務員
(D)	☑ 正確（不得僱用）	保險**公證人**公司之業務為查勘、鑑定及估價，非招攬保險，故**不得**僱用保險業務員從事保險招攬

[!NOTE]
重點整理

1. 得僱用保險業務員招攬者：保險業、保險代理人、保險經紀人、保險合作社
2. **保險公證人不得**僱用業務員招攬（公證人業務為查勘鑑定）

貳、保險業之業務範圍

一、114年第16題

有關保險業、銀行、保險經紀人及代理人可經營的業務範圍，下列何者錯誤？

(A) 財產保險業經營財產保險，人身保險業經營人身保險，同一保險業不得兼營財產保險及人身保險業務。但財產保險業經主管機關核准經營傷害保險及健康保險者，不在此限
(B) 銀行經主管機關許可，可擇一兼營保險代理人或保險經紀人或保險公證人業務
(C) 經紀人公司得申請經營保險經紀業務、再保險經紀業務、或同時經營保險經紀業務及再保險經紀業務；經紀人同時具備財產保險及人身保險經紀人資格者，得同時申領財產保險及人身保險經紀人執業證照
(D) 代理人同時具備財產保險及人身保險代理人資格者，除經主管機關核准外，僅得擇一申領財產保險或人身保險代理人執業證照

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§138第1項：同一保險業不得兼營財產保險及人身保險，但財產保險業經核准得兼營傷害保險及健康保險
(B)	✗ 錯誤（此為答案）	依§163之2：銀行得經主管機關許可擇一兼營保險代理人或保險經紀人業務，**不含保險公證人**業務
(C)	☑ 正確	保險經紀人公司得經營保險經紀業務及/或再保險經紀業務，同時具備資格者得同時申領
(D)	☑ 正確	保險代理人同時具備財產保險及人身保險資格者，除經核准外僅得擇一申領

[!NOTE]
重點整理

1. 銀行兼營：擇一兼營代理人**或**經紀人，**不含公證人**
2. 同一保險業不得兼營財產與人身保險（例外：財產險業得兼營傷害/健康險）

參、保險金信託

一、107年第25題

下列有關保險業訂立保險金信託契約之敘述，何者錯誤？

(A) 信託契約之受益人應為保險契約之受益人
(B) 保險契約之要保人與被保險人須為同一人
(C) 保險業辦理保險金信託業務應設置信託專戶
(D) 保險業辦理保險金信託業務，除其他經主管機關核准之資金運用方式外，其資金運用範圍限於現金或銀行存款、公債或金融債券、短期票券及不動產

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§138之2第1項：保險金信託契約之受益人應為保險契約之受益人
(B)	☑ 正確	依§138之2第1項：信託契約以保險契約之要保人與被保險人為**同一人**為限
(C)	☑ 正確	依§138之2第3項：保險業辦理保險金信託業務應設置信託專戶
(D)	✖ 錯誤（此為答案）	資金運用範圍限於**現金或銀行存款、公債或金融債券、短期票券，不含不動產**。不動產非保險金信託之資金運用範圍

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 保險金信託三要件：(1)要保人＝被保險人 (2)信託受益人＝保險受益人 (3)設信託專戶
> 2. 資金運用範圍：現金/存款、公債/金融債券、短期票券（**不含不動產**）

二、111年第18題

下列有關保險金信託之敘述，何者錯誤？

(A) 信託契約之受益人應為保險契約之受益人，且以被保險人、未成年人、受監護宣告尚未撤銷者為限
(B) 保險業辦理保險金信託業務應設置信託專戶，並以信託財產名義表彰
(C) 保險契約之要保人、被保險人及受益人得於保險事故發生前，共同約定保險金於保險事故發生後應匯入指定信託帳戶，要保人並得放棄保險法第一百十一條保險利益之處分權
(D) 未成年人或受監護宣告尚未撤銷者之父、母或監護人依保險法第一百三十八條之二第二項規定為被保險人時，信託受託人得依委託人於信託契約之指示，為該保險契約之要保人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	信託受益人應為保險受益人，且限於被保險人、未成年人、受監護宣告者
(B)	☑ 正確	應設信託專戶並以信託財產名義表彰
(C)	☑ 正確	要保人、被保險人、受益人得共同約定保險金匯入信託帳戶，要保人得放棄§111之處分權
(D)	✖ 錯誤（此為答案）	信託受託人**不得**為保險契約之要保人。信託受託人之角色為管理信託財產，不得同時擔任要保人

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 信託受託人不得為要保人（角色衝突）
> 2. 107年與111年連續考保險金信託，重點不變

肆、安定基金

一、109年第25題

安定基金由各保險業提撥，其提撥比率，由主管機關審酌經濟、金融發展情形及保險業承擔能力定之，但提撥額度不得低於各保險業者總保險費收入之比例為何？

(A) 百分之一
(B) 千分之一
(C) 千分之二
(D) 萬分之一

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	百分之一過高
(B)	☑ 正確	依保險法§143之1第1項：安定基金提撥額度不得低於各保險業者總保險費收入之**千分之一**
(C)	✗ 錯誤	千分之二非法定最低比率
(D)	✗ 錯誤	萬分之一過低

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 安定基金提撥最低比率：**千分之一**（總保險費收入）

伍、保險業之資金運用

一、110年第23題

下列有關保險業對利害關係人放款之敘述，何者正確？

(A) 保險業對利害關係人之放款應有十足擔保
(B) 保險業對利害關係人放款之擔保以不動產為限
(C) 保險業不得對利害關係人放款
(D) 保險業對利害關係人之放款皆應經董事會特別決議通過

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§146之3第1項：保險業對其利害關係人之放款，應有**十足擔保**
(B)	✗ 錯誤	擔保不以不動產為限，可包括其他有價證券等
(C)	✗ 錯誤	保險業得對利害關係人放款，但須有十足擔保
(D)	✗ 錯誤	法律要求有十足擔保，未要求一律經董事會特別決議

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 保險業得對利害關係人放款，但須有**十足擔保**

二、112年第19題

A保險公司欲投資不動產，依目前保險法之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 其投資總額，除自用不動產外，不得超過其資金百分之三十
(B) 購買之自用不動產總額不得超過其業主權益之總額
(C) 保險業對不動產之投資，以所投資不動產能即時利用為限，但不以立即有收益為必要
(D) 對不動產之取得及處分，應經合法之不動產鑑價機構評價

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§146之2第1項：保險業投資不動產（除自用外）不超過資金**30%**
(B)	☑ 正確	自用不動產總額不超過業主權益總額
(C)	✗ 錯誤（此為答案）	依§146之2第2項：保險業對不動產之投資，以**即時利用並有收益**者為限。須同時具備「即時利用」與「有收益」，非「不以有收益為必要」
(D)	☑ 正確	不動產之取得及處分應經合法鑑價機構評價

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 不動產投資上限：資金**30%**（除自用外）
> 2. 投資條件：須**即時利用並有收益**（兩要件缺一不可）

陸、保險業資本等級

一、114年第20題

為保障保戶及股東權益，保險法規定保險業自有資本與風險資本之比率及淨值比率，不得低於一定比率，並劃分為數種資本等級。其中針對資本顯著不足的保險業，主管機關得令其降低對負責人、經理人之報酬。其降低後之報酬不得超過該保險業資本等級列入資本顯著不足等級前十二個月內對該負責人支給平均報酬之百分比為何？

(A) 百分之七十
(B) 百分之七十五
(C) 百分之八十
(D) 百分之九十

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§143之6：資本顯著不足之保險業，主管機關得令降低報酬，降低後不超過前12個月平均報酬之**70%**
(B)	✗ 錯誤	非75%
(C)	✗ 錯誤	非80%
(D)	✗ 錯誤	非90%

[!NOTE]
重點整理

1. 資本顯著不足→報酬降低至不超過前12個月平均報酬之**70%**

柒、保險業同業公會

一、113年第23題

依我國保險法之規定，保險業之同業公會為會員之健全經營及維護同業之聲譽，應辦理相關事項。下列敘述何者錯誤？

(A) 訂定自律規範並請專家審核後即可提供會員遵循
(B) 就會員所經營業務發生紛爭時為必要協調
(C) 辦理保險主管機關委託辦理之事項
(D) 訂立實務作業規定時得要求會員提供相關資料

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（此為答案）	依保險法§165之4：同業公會訂定自律規範，應報請**主管機關核定**後實施，非僅請專家審核即可
(B)	☑ 正確	同業公會應就會員業務紛爭為必要協調
(C)	☑ 正確	同業公會應辦理主管機關委託事項
(D)	☑ 正確	訂立實務作業規定時得要求會員提供資料

[!NOTE]
重點整理

1. 同業公會自律規範須報**主管機關核定**（非專家審核）

捌、保險代理人、經紀人與公證人

一、113年第25題

下列有關保險代理人、保險經紀人與公證人之敘述，何者錯誤？

(A) 保險經紀人應以善良管理人之注意義務，為被保險人洽訂保險契約或提供相關服務，並負忠實義務
(B) 兼有保險代理人、經紀人、公證人資格者，得同時申領執業證照，但保險代理人與經紀人應擇一申領
(C) 銀行得經主管機關許可擇一兼營保險代理人或保險經紀人業務
(D) 保險經紀人應經主管機關許可，繳存保證金並投保責任保險與保證保險，領有執業證照後，始得經營或執行業務

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§163之6：保險經紀人應以善良管理人注意義務為被保險人洽訂保險契約，並負忠實義務

(B)	✗ 錯誤（此為答案）	依§163之8：兼有代理人、經紀人、公證人資格者，**不得同時申領**執業證照。不得同時擔任，而非「得同時申領但擇一」
(C)	☑ 正確	依§163之2：銀行得經許可擇一兼營代理人或經紀人業務
(D)	☑ 正確	保險經紀人須經許可、繳保證金、投保責任保險與保證保險後始得執業

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 代理人、經紀人、公證人三者**不得同時申領**執業證照
> 2. 銀行擇一兼營代理人或經紀人（不含公證人）
> 3. 連續出題：114-16亦考銀行兼營範圍

玖、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
業務員招攬	1								1
業務範圍/兼營							1	1	2
保險金信託	1				1				2
安定基金			1						1
資金運用/放款				1		1			2
資本等級								1	1
同業公會							1		1
合計	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**10**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
保險業務員僱用	保險公證人不得僱用業務員招攬
銀行兼營	擇一兼營代理人或經紀人（不含公證人）
保險金信託	要保人＝被保險人；信託受託人不得為要保人；資金不含不動產
安定基金	提撥最低千分之一
不動產投資	上限30%（除自用外）；即時利用並有收益
利害關係人放款	須十足擔保
資本顯著不足	報酬降至70%
自律規範	須報主管機關核定
代理人/經紀人/公證人	三者不得同時申領執業證照

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
保險代理人	保險經紀人	代理人→代保險人；經紀人→代被保險人
保險公證人	保險代理人/經紀人	公證人→查勘鑑定；不得僱用業務員招攬
銀行兼營範圍	代理人/經紀人/公證人	銀行→擇一代理人或經紀人（不含公證人）
不動產投資	保險金信託資金運用	不動產投資→30%上限；信託資金→不含不動產
同業公會自律規範	內部規章	自律規範→須主管機關核定；內部規章→自行訂定

> 本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 10 題，涵蓋保險業規範之核心考點。